



ديوان الطيران المدني و المطارات
OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

**AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
DES LOCAUX CONCEDES
A
LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
« TUNISAIR »**

N° D7/07

**Aéroport International de
Djerba Zarzis**

AUTORISATION N°

CONDITIONS PARTICULIERES PORTANT
SUR UNE OCCUPATION DOMANIALE

ENTRE LES SOUSSIGNES

L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

M.F 011864 D/A/M

R.C B1106721996

**DEMEURANT A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE TUNIS CARTHAGE BP 137 ET
147 1080 TUNIS**

REPRESENTE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

MONSIEUR **Mohamed CHERIF**

D'UNE PART

ET

LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »

M.F 002672W-AMOOO

R.C B 169701997

DEMEURANT AU :BOULEVARD DU 7 NOVEMBRE 1987 – 2035 TUNIS CARTHAGE

REPRESENTE (E) PAR : SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

D'AUTRE PART

Désignée ci-après concessionnaire

Il a été convenu de ce qui suit

ARTICLE PREMIER :

L'Office de l'Aviation Civile et des Aéroports autorise, dans les termes de l'article 2 de la loi 98-110 du 28 Décembre 1998, **LA SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR « TUNISAIR »**, en qualité de Concessionnaire, à occuper, sous le régime de l'occupation à titre temporaire, précaire et révocable du Domaine Public tel que défini par le Cahier des Clauses et des Conditions Générales ci-annexé ainsi que les Conditions Particulières ci-après, les locaux sis à l'Aéroport International de Djerba-Zarzis décrits à l'article 2 ci-dessous à l'effet de s'y installer pour exercer l'activité de Transport Aérien.

La présente autorisation a un caractère purement administratif et ne confère au Concessionnaire, quel qu'il soit, aucun droit au maintien dans les lieux ni aucun droit à la propriété commerciale, conformément à la législation en vigueur et notamment celle régissant l'OACA et le Domaine Public ainsi que le Cahier des Clauses et Conditions Générales ci-annexé et particulièrement son article 13.

ARTICLE 2 :

Les locaux objet de l'article 1er ci-dessus sont détaillés dans l'annexe ci-jointe.

Le concessionnaire reconnaît avoir visité les locaux objet de la présente autorisation et déclare les accepter dans leur état actuel, reconnaissant en cela qu'ils sont en parfait état, correspondent et s'apprêtent à l'exploitation telle que précisée à l'article 1er ci-dessus.

En outre le Concessionnaire s'interdit d'effectuer tout changement de destination de l'exploitation telle que précisée dans la présente Autorisation et ce sous peine de retrait de celle-ci.

ARTICLE 3 : (Durée de l'Autorisation)

La présente autorisation est accordée pour une durée commençant à la date d'occupation des lieux et se terminant le 31 Décembre de l'année d'occupation.

Cette autorisation est renouvelable par tacite reconduction d'année en année civile sauf dénonciation par l'OACA ou le concessionnaire 3 mois au moins avant l'échéance.

ARTICLE 4 :

La présente autorisation est consentie moyennant le paiement :

- 1°) D'une redevance domaniale annuelle et d'avance détaillée dans l'annexe ci-jointe .
- 2°) De la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) y afférente et facturée en sus.
- 3°) Ainsi que tous autres droits et taxes exigibles au titre de l'activité précisée à l'article 1^{er} ci-dessus par la législation et la réglementation en vigueur.

ARTICLE 5 :

Il demeure entendu que le concessionnaire reconnaît, avoir pris connaissance du Cahier des Clauses et Conditions Générales annexé à la présente autorisation et s'engage à le respecter.

ARTICLE 6 :

Les sommes dues seront acquittées dans les délais fixés par cette autorisation et le Concessionnaire ne peut en aucun cas se prévaloir de la non réception des factures correspondantes pour différer le paiement.

L'OACA appliquera pour tout retard de règlement des créances, qui sera constaté après l'écoulement du délai de 30 jours à compter de la date de réception des factures par le concessionnaire, un intérêt conformément aux dispositions du décret des redevances d'Aéroport et de service de la Navigation Aérienne en vigueur ou tout autre texte le complétant ou le modifiant.

Toutes les créances de l'OACA, quelles qu'elles soient bénéficient pour leur recouvrement des privilèges reconnus au Trésor conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi 70-30 du 3 Juillet 1970.

ARTICLE 7 :

Les frais de prestations de téléphone majorés de la TVA sont à la charge du Concessionnaire. Ces frais ne sont pas compris dans les redevances prévues à l'article 4 ci-dessus.

Les Frais de Prestations téléphoniques sont calculés conformément à la réglementation en vigueur et doivent être réglés dès réception des factures y afférentes. En cas de retard de règlement, les montants dus seront majorés des intérêts conformément aux taux fixés par le décret relatif aux redevances d'Aéroport et de Services de la Navigation Aérienne en vigueur.

La satisfaction de toute demande de confort spéciale en matière de climatisation ou d'énergie électrique en général fera l'objet d'un contrat de prestation spécifique à part.

ARTICLE 8:

Le concessionnaire s'oblige à s'équiper à ses frais d'un ameublement présentable et des équipements adaptables pour son activité.

Les frais d'agencement et de décoration sont à la charge du concessionnaire.

ARTICLE 9 :

Le concessionnaire assure seul, à l'entière décharge de l'OACA, la responsabilité de tout accident ou dégât quelconque sur le site de l'Aéroport ou de ses dépendances, qui résulterait directement ou indirectement de l'utilisation des espaces qui ont été mis à sa disposition et qui toucherait soit :

- Ses biens propres
- La personne ou les biens de ses préposés
- La personne ou les biens d'autrui

De même le concessionnaire renonce à tout recours qu'il pourrait exercer contre l'OACA et ses préposés ainsi que contre les autres exploitants, excepté en cas d'acte malveillant ou de faute grave assimilée au dol.

ARTICLE 10 :

L'assurance incendie des bâtiments étant souscrite pour compte commun par l'OACA, le concessionnaire est tenu de participer au paiement de la prime d'assurance y afférente à concurrence d'un montant annuel calculé en fonction de la superficie de l'espace concédé majoré des frais et taxes.

En outre, le concessionnaire est tenu de souscrire auprès d'une compagnie d'assurance solvable et qui a le statut de résidente en Tunisie conformément à l'article 44 du code des assurances Tunisien en vigueur :

* Un contrat d'assurance incendie pour couvrir les risques suivants :

- Risque locatif.
- Les biens « agencement, mobilier, matériel et autres » qui lui appartiennent ou qui ont été mis à sa disposition pour les besoins de l'exploitation.
- Le recours des voisins et tiers.
- La garantie toutes explosions.
- Les frais d'expertise.

* Un contrat d'assurance responsabilité civile exploitant.

Il est à noter que l'assureur doit expressément s'engager à ne procéder à aucune résiliation, suspension ou toute autre modification sans en aviser préalablement et au minimum 21 jours à l'avance les services de l'OACA.

Le concessionnaire est tenu de présenter aux services de l'OACA tout document officiel qui justifie la couverture de l'ensemble de son personnel y affecté contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et ce conformément à la législation tunisienne en vigueur.

Le concessionnaire s'oblige à :

- Aviser immédiatement l'OACA de tout dommage qu'il s'agisse du bâtiment ou des immeubles par destination propriété de l'OACA.
- Ne pas commettre d'acte malveillant ou faute grave intentionnelle.
- Ne pas faire usage ou tolérer l'entreposage de produits dangereux ou inflammables qui ne sont pas soumis à l'approbation préalable de l'OACA.

Toute aggravation des risques liés à la présente convention que le concessionnaire devrait considérer en bon père de famille, devra être déclarée à l'OACA afin qu'il puisse la prendre en considération et prendre à temps les mesures qui s'imposent.

ARTICLE 11 :

Le concessionnaire remettra une copie de chacune des polices d'assurances sus indiquées ainsi qu'une photocopie des justificatifs de paiement des primes y afférentes à l'OACA.

Si l'OACA l'estime nécessaire, le concessionnaire procédera, d'un commun accord à une augmentation des montants assurés pour couvrir suffisamment les risques encourus.

ARTICLE 12 :

Le concessionnaire s'interdit, à titre direct ou indirect, à toute activité ou participation quelconque à des activités susceptibles d'engendrer une atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou qui puissent constituer une menace à autrui ou aux biens d'autrui. Il s'interdit notamment d'introduire même par personne interposée dans le local qui lui est concédé et dans l'enceinte de l'aéroport des engins, objets ou produits réputés dangereux, inflammables ou explosifs et en particulier des armes, appareils ou autres susceptibles de perturber ou menacer le bon fonctionnement de tous les services, réseaux et installations aéroportuaires.

ARTICLE 13:

L'accès aux zones sous-douanes du concessionnaire, de ses préposés et de toute autre personne, est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable émanant des autorités compétentes de l'aéroport. Cette autorisation est matérialisée par la délivrance d'une carte d'accès provisoire ou permanente.

ARTICLE 14 :

Les présentes conditions particulières s'appliquent en priorité par rapport au cahier des clauses et conditions générales ci-annexé qui en constitue partie intégrante. A cet effet les présentes conditions particulières prévalent sur les dispositions du cahier des clauses et conditions générales et ce dans la mesure où elles leur sont plus restrictives ou contraires.

ARTICLE 15:

La présente autorisation est résiliée de plein droit et sans aucune indemnité en cas de non respect par le concessionnaire des prescriptions des présentes conditions particulières et ou des clauses et conditions générales. La résiliation est aussi prononcée en cas de non paiement des redevances prévues à l'article 4 ci-dessus et ou des frais de prestations de service définis à l'article 7 ci-dessus.

ARTICLE 16:

Le concessionnaire fait élection de domicile au : **Boulevard du 7 Novembre 1987 – 2035 Tunis Carthage .**

Toute correspondance relative à la présente autorisation sera adressée au domicile ci-dessus désigné, et le concessionnaire ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un changement de domicile si celui-ci n'a pas fait l'objet d'un Avenant à la présente Autorisation.

ARTICLE 17 :

Tous les différends auxquels la présente autorisation pourra donner lieu notamment en ce qui concerne sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résiliation seront réglés à l'amiable.

Tous recours judiciaires doivent être effectués devant les tribunaux compétents de Tunis.

ARTICLE 18 :

Tous les frais et notamment les droits de timbre et d'enregistrement sont à la charge du concessionnaire. Faute par ce dernier d'exécuter cette obligation dans un délai raisonnable à compter de la date de signature de la présente autorisation, l'OACA procédera à l'enregistrement de l'autorisation et facturera les frais correspondants au concessionnaire.

ARTICLE 19 :

La présente autorisation d'occupation temporaire annule et remplace toutes les autorisations antérieures conclues avec le concessionnaire.

PROPOSE LE : **23 AOUT 2005**
PAR LE DIRECTEUR DU SUIVI DES
CONCESSIONS ET DU FRÊT

MOHAMED NEJIB HOUSSEINI

LE DIRECTEUR CENTRAL DE L'EXPLOITATION

Le Directeur Central
de l'Exploitation

Laroussi SOUSSI

LU ET APPROUVE
LE CONCESSIONNAIRE

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS
Mohamed CHERIF

Le Président Directeur Général
Signé:

NABIL CHETTAOUI

18 7. JUIL 2007

سجل بقباضة المالية بقصر المالية

أريانة

بتاريخ: 31 جويلية 2007

وصل عدد: 1029632

عدد التسجيل: 07702472

قبض ما قدره: 1029632

التسليم

**ANNEXE A L'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE
DES LOCAUX OCCUPES PAR TUNISAIR A L'AEROPORT
INTERNATIONAL DE DJERBA ZARZIS**

Ref Contrat	Code Local	Nature du local	Surface en m²	Emplacement	Date d'occupation	Date fin d'occupation	Observations	1997 TAR	1998 TAR	1999 TAR	2000 TAR	2001 TAR	2002 TAR	2003 TAR	2004 TAR	2005 TAR	2006 TAR	
CONTRAT N° 452 DU 07/01/1991 ET SES AVENANTS	JZ 20005	bureau	16,27	1er étage	01/02/1973	01/05/1999	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081								Les tarifs s'entendent frais de prestations non compris. Les frais de prestations s'élèvent à 42 D/m² pour les locaux non dotés de compteurs divisionnaires
	JZ 20056	bureau	15,75	1er étage	01/05/1989	01/07/1999	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081								
		bureau	21,12	RDC	15/05/1986	01/11/1991												
		bureau	6,09	RDC	15/05/1986	31/03/1992												
		bureau	4,7	RDC	15/05/1986	31/03/1992												
		CRT	5,03	RDC	15/05/1986	31/03/1992												
		bureau	4,56	RDC	01/02/1974	31/03/1992												
		cpt d'enreg+ 3 basc	68,16	RDC	15/02/1972	01/11/1991												
		vestiaires	21,9	Sous sol	01/07/1973	31/12/1994												
		hotellerie	31,74	Sous sol	01/08/1972	12/06/1984												
		entrepot	28,2	Sous sol	01/08/1972	17/05/1993												
		chambre glace	28,8	Sous sol	01/12/1977	01/09/1993												
		depot boisson	32,85	Sous sol	01/03/1979	01/11/1991												
		transit	21,72	Sous sol	01/02/1973	01/04/1992												
		archives	31,05	Sous sol	12/06/1984	01/09/1992												
		bloc technique	204	Parking avions	15/02/1972	23/07/1992												
		plonge	34	Parking avions	15/02/1972	23/07/1992												
		fret export	23,3	Parking avions	05/03/1982	29/03/1989												
	FJ 10024	bureau fret	15	Aérogare fret	29/03/1989		éclairé par la lumière du jour	13,479	18,834	24,188	29,543	34,897	40,251	35,081	39,200	39,200	39,200	
	JZ 20062	bureau	16,27	1er étage	01/02/1973	01/07/1999	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081								
CONTRAT N° 639 DU 16/03/1993 ET SES AVENANTS	JZ 11048	bureau	21,36	RDC S/D	01/11/1991	01/01/1999	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388									
	JZ 10037	bureau	21,22	RDC H/P	01/11/1991	15/05/1998	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388									
	JZ 00033	depot	45,12	Sous sol	01/11/1991	31/12/1994												
	JZ 11007	local transit	31,16	Arrivée S/D	01/04/1992	01/08/1997	éclairé par la lumière du jour	40,000										
	JZ 20060	bureau	15,75	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	non éclairé par la lumière du jour	30,000	34,531	42,047								
	JZ 20061	bureau	28,2	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	non éclairé par la lumière du jour	30,000	34,531	42,047								
	JZ 20062	bureau	18,8	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	non éclairé par la lumière du jour	30,000	34,531	42,047								
	JZ 20059	hall	49	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	éclairé par la lumière du jour	30,000	30,000	31,298								
	JZ 20057	couloir	6,5	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	éclairé par la lumière du jour	30,000	30,000	31,298								
	JZ 20053	bloc	2,25	1er étage	04/05/1992	01/07/1999	éclairé par la lumière du jour	30,000	30,000	31,298								
	JZ 00024	dépôt	30,8	Sous sol	24/07/1992	01/09/1993												
	JZ 20001	bureau	17	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20002	bureau	12,55	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20003	bureau	12,55	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20004	bureau	24,5	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20005	bureau	50,4	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20006	bureau	13,5	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 20007	bureau	13,5	1er étage	01/08/1992	28/02/1995												
	JZ 11047	bureau	14,48	RDC S/D	01/06/1992	01/01/1999	non éclairé par la lumière du jour	30,000	34,531									
	DJ 11007	bureau+magasin	235	Bloc technique	23/07/1992	31/12/1994												
	JZ 20038	bureau archives	22,8	1er étage	01/09/1992	31/12/1994												
	JZ 10038	11 cpt+ 7 basc	70	RDC H/P	01/11/1991	20/04/1996												
	JZ 11001	bureau litige	6,16	Arrivée S/D	01/08/1992	01/11/1999	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081								
	JZ 10033	box	3,3	RDC H/P	01/11/1991	01/07/1993												
	JZ 10034	box	5,28	RDC H/P	01/11/1991	13/04/1994												
	JZ 10035	box	5,28	RDC H/P	01/11/1991	15/05/1998	éclairé par la lumière du jour	850,000	850,000									
	JZ 20073	bureau	15,75	1er étage	01/09/1992		éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 10046	box	6,98	RDC H/P	15/04/1992	20/10/2004	éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 10045	box	6,85	RDC H/P	15/04/1992		éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 10044	billetterie	34,3	RDC H/P	15/04/1992		éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	



Ref Contrat	Code Local	Nature du local	Surface en m²	Emplacement	Date d'occupation	Date fin d'occupation	Observations	1997 TAR	1998 TAR	1999 TAR	2000 TAR	2001 TAR	2002 TAR	2003 TAR	2004 TAR	2005 TAR	2006 TAR	
JZ 20072 JZ 10038 JZ 10037 JZ 10090 JZ 10091 JZ 10085 JZ 10086 JZ 20081 JZ 20091 JZ 20092 JZ 20093 JZ 20094 JZ 10099	JZ 20072 JZ 10038	bureau	15,75	1er étage	07/08/1992		éclairé par la lumière du jour	40,000	43,388	52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	Les tarifs s'entendent frais de prestations non compris. Les frais de prestations s'élèvent à 42 D/m² pour les locaux non dotés de compteurs divisionnaires
		4 cpt double		RDC H/P	20/04/1996	01/05/1999		6 000,000	6 000,000	6 000,000								
		2 cpt simple						1 500,000	1 500,000	1 500,000								
	JZ 10037	10 bas	120					3 750,000	3 750,000	3 750,000								
		aire d'enreg		RDC H/P	01/06/1998	01/05/1999		40,000	43,388	52,081								
		1 cpt double							1 500,000	1 500,000								
	JZ 10090 JZ 10091	1 cpt simple							750,000	750,000								
		2 bascules							750,000	750,000								
		aire d'enregt	16,5						43,388	52,081								
	JZ 10090 JZ 10091	bureau	16	RDC H/P	01/05/1999	20/10/2004	éclairé par la lumière du jour			42,047	49,563	57,078	64,594	55,469	61,250			
		8 cpt double		RDC H/P	01/05/1999	01/03/2005	non éclairé par la lumière du jour											
		16 bas						12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000	12 000,000		
	JZ 10085 JZ 10086 JZ 20081	aire d'enregt	90				éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500		
		bureau	22,5	RDC H/P	01/07/1999	20/10/2004	non éclairé par la lumière du jour			42,047	49,563	57,078	64,594	55,469	61,250			
		bureau	31,5	RDC H/P	01/07/1999		non éclairé par la lumière du jour			42,047	49,563	57,078	64,594	55,469	61,250	61,250	61,250	
	JZ 20091 JZ 20092 JZ 20093	bureau	50	1er étage	01/07/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
		bureau	13	1er étage	01/07/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
		salle repos	51,5	1er étage	01/07/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 20094 JZ 10099	bureau	33	1er étage	01/07/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
		bureau	51	1er étage	01/07/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
		bureau	17	RDC H/P	01/11/1999		éclairé par la lumière du jour			52,081	60,775	69,469	78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
CONTRAT N° 524	FJ 10012	bureau	12	Aérogare fret	06/02/1991													
	FJ10013	bureau	11,5		06/02/1991		éclairé par la lumière du jour	13,479	18,834	24,188	29,543	34,897	40,251	35,081	39,200	39,200	39,200	
	FJ 10014	bureau	11,56		06/02/1991													
	FJ 10015	bureau	22,5		06/02/1991													
	FJ 10023	Magasin fret	252		06/02/1991													
PROJET CONTRAT	JZ 20095	bureau	9,5	1er étage	01/06/2000	01/03/2003	éclairé par la lumière du jour				60,775	69,469	78,163	66,813				
	JZ 10098	dépôt	55	RDC	01/06/2000		éclairé par la lumière du jour				35,230	39,163	43,095	36,175	39,200	39,200	39,200	
	JZ 10102	Sfée associée	3	RDC	01/08/2000	01/12/2000	éclairé par la lumière du jour				60,775							
	JZ10033	box (cpt double informat°)	7	RDC	01/08/2000	01/11/2002	éclairé par la lumière du jour				60,775	69,469	78,163					
	JZ 11059	dépôt	4,5	RDC S/D (sous escalier)	01/08/2001	20/10/2004	non éclairé par la lumière du jour					31,200	33,540	27,600	29,400			
	JZ 10105	bureau	16,5	RDC	01/07/2002	20/10/2004	éclairé par la lumière du jour						78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 20105	bureau	24,5	1er étage	01/07/2002		éclairé par la lumière du jour						78,163	66,813	73,500	73,500	73,500	
	JZ 20095	bureau	9,5	1er étage	09/07/2004		éclairé par la lumière du jour								73,500	73,500	73,500	
	JZ 10087	20 COMPTOIRS 20 BASCULES Aire d'enregistrement	150,5	Salle enregi.	01/03/2005		éclairé par la lumière du jour									15 000,000 7 500,000 73,500	15 000,000 7 500,000 73,500	

* Une majoration annuelle de 5% sera appliquée à partir du 01/01/2007 sur les tarifs de l'OACA en vigueur à cette date.

LU ET APPROUVE
LE CONCESSIONNAIRE

Le Président Directeur Général
Signé:
NABIL CHETTAOUI



Page 2

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
DE L'OFFICE DE L'AVIATION CIVILE ET DES AEROPORTS

17 JUIL 2007

Mohamed CHERIF

